

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

ร้อยเอกหญิงนันทา โรจนประดิษฐ์

โจทก์

นางชโลธร วาจรัตน์

จำเลย

นางชโลธร วาจรัตน์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 219

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำคุกจำเลย 3 เดือน จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ฯลฯ ฎีกาของจำเลยใน (1) แม้ตอนต้นจะอ้างว่า โจทก์ร่วมไม่มีอำนาจฟ้องและไม่ใช่ว่าผู้เสียหายเพราะไม่ใช่ผู้ทรงเช็คโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นข้อกฎหมายก็ตาม แต่เนื้อหาสาระสำคัญของฎีกาตอนต่อมาเป็นฎีกาดุลพินิจเกี่ยวกับสัญญาจะซื้อขายที่ดินแถวพร้อมที่ดิน ระหว่างโจทก์ร่วมกับจำเลยฎีกาในข้อ (2) ทั้ง ก. และ ข. ก็เป็นฎีกาดุลพินิจเกี่ยวกับสัญญาดังกล่าว จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามกฎหมายไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า ที่จำเลยฎีกาในข้อ (2) ก. ว่าสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทและที่ดินฉบับเดิมหมดไปแล้ว การที่โจทก์และจำเลยจะซื้อขายที่ดินพิพาทและที่ดินกันต่อไป จึงเป็นการจะซื้อขายกันโดยมิได้มีสัญญาจะซื้อขายต่อกัน เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน เพราะสัญญาดังกล่าวต้องทำเป็นหนังสือสัญญาจะซื้อขายจึงจะบังคับได้ตามกฎหมาย และที่จำเลยฎีกาในข้อ (2) ข. ว่า สัญญาดังกล่าวไม่กำหนดวันเดือนปีที่จะโอนที่พิพาทกัน จึงเป็นสัญญาที่จะ

ใช้บังคับคู่สัญญาไม่ได้ คู่สัญญาต้องคืนสู่ฐานะเดิม นั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน และที่ศาลว่าฎีกาในข้อ (1) แม้ตอนต้นอ้างว่าโจทก์ร่วมไม่มีอำนาจฟ้องและไม่ใช่ผู้เสียหาย แต่เนื้อหาสาระสำคัญของฎีกาตอนต่อมาเป็นฎีกาอุทธรณ์นั้น จำเลยเห็นว่าประเด็นข้อกฎหมายที่จำเลยฎีกาในข้อ (1) เป็นประเด็นหลักในคดีนี้ โปรดมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์และโจทก์ร่วมต่างได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 151,152 แผ่นที่ 2) เฉพาะโจทก์ร่วมยื่นคำร้องแก้อุทธรณ์คำสั่ง (อันดับ 155)

ระหว่างพิจารณา ร้อยเอกหญิงนันทาโรจนประดิษฐ์ ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 จำคุก3 เดือน และให้นับโทษจำเลยต่อจากโทษคดีดำที่ 8548/2524 คดีแดงที่ 12257/2524 ของศาลแขวงพระนครใต้ด้วย

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 149)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 151)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยฎีกาโต้เถียงอุทธรณ์ในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว จำเลยฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล
จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 218 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ยกคำร้อง

(อำนวยการ แปลงวิทยา-สุชาติ จิระชาติ-เสรี แสงศิลป์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ